

0002000-31.2021.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

VANESSA VENANCIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VANESSA VENANCIO DA SILVA e EDSON GOMES DE SANTANA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 05 de junho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002000-31.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002000-31.2021.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

VANESSA VENANCIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VANESSA VENANCIO DA SILVA e EDSON GOMES DE SANTANA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 05 de junho de 2022, por volta das 11h00, na Rua Elias, viela 2, nesta cidade e comarca, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 30 invólucros de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 06), assim como o laudo de constatação (fls. 40/42) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 100/102). Foi concedida liberdade provisória à ré Vanessa e mantida a prisão do réu Edson (fls. 54/57). Ela foi posta em liberdade (fls. 77/78).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 95 e 99) e apresentaram defesa preliminar (fls. 108/109). Em 30 de setembro de 2019 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 110). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us) (fls. 124/126).

Foi deferido o pedido de instauração do incidente de dependência toxicológica da ré

e, por isso, determinado o desmembramento do feito (fls. 124/126 e 131).
Laudo pericial juntado aos autos (fls. 159/164).
As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 168/170 e 175/179).
É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) VANESSA VENANCIO DA SILVA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque dia 05 de junho de 2022, por volta das 11h00, na Rua Elias, viela 2, nesta cidade e comarca, na companhia de Edson Gomes de Santana, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 30 invólucros de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi determinado o desmembramento do feito com relação à ré porque instaurado incidente de dependência toxicológica. O réu já foi julgado. Agora, portanto, é julgada apenas a ré.

Embora a ré tenha negado a prática do crime em juízo, a negativa dela não merece prosperar. Ela disse que as drogas encontradas consigo eram para consumo próprio. Confessou, destarte, outro crime. Teria sido abordada logo após a compra do entorpecente, na companhia do companheiro. A razão de ser é que justamente seria uma usuária e dependente química.

Ocorre que o laudo de fls. 159/164 não atestou a dependência dela. Não apresenta diminuição ou ausência de pilosidade nasal ou lesões comumente encontradas nos dependentes, tais como ulceração de mucosas ou cartilagem, cicatrizes cutâneas e/ou mucosas hipocoradas ou atrofiadas.

Outro dado que consta dos autos e que é desfavorável à ré é que houve a apreensão de 30 porções de maconha. Em geral, cada porção custa de 5 a 10 reais. Mais comum que custe 5 reais. Sendo assim, ela tinha consigo drogas que valiam 150 reais. Isso corresponde a cerca de 10% do que ela recebe por mês. É um percentual alto e que indicaria consumo de quem usa muita droga, mas isso já foi rejeitado.

Não bastasse isso, cumpre notar que os dois policiais que efetuaram a prisão da ré e do companheiro dela. Na fase de investigação eles disseram que receberam informação anônima de que um casal realizava tráfico de drogas no local indicado. Como as características deles foram informadas, eles conseguiram localizar o casal, que era justamente a ré e o companheiro dela, Edson, já julgado. Observaram-nos por cerca de 10 minutos e conseguiram notar que eles se revezavam no atendimento aos clientes. Resolveram abordá-los e então encontraram as porções de maconha e o dinheiro no bolso da ré.

O agente ouvido em juízo reafirmou os dados acima e ainda salientou que quem entregava as drogas aos usuários era a ré.

A jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento dos agentes do Estado podem prestar depoimento como qualquer outra testemunha e que não há razão para rejeitar o que dizem apenas porque atuaram no caso concreto. Na espécie, não há mesmo motivos para duvidar do que dizem porque não há um elemento sequer nos autos que indique que eles atuaram indevidamente ou forjaram o flagrante.

No que diz respeito à materialidade do delito, importa acrescentar que constam dos autos do processo o auto de exibição e apreensão, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não entrevejo circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal. Foi apreendida apenas uma espécie de droga e a quantidade dela não é especialmente chamativa.

Na segunda fase de aplicação da pena também não há nada a ser considerado, uma vez que ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que a ré é primária, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, noto que a ré atuava em conjunto com outra pessoa, o que, se não configura associação criminosa, ao menos indica um envolvimento maior dela com o tráfico, o que denota maior

reprovabilidade, de tal modo que a redução deve ficar em 1/2.

A pena a ser cumprida pela ré fica consolidada em 2 anos e 6 meses de reclusão. Sendo a ré primária e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressaltada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à mingua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira da ré e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) VANESSA VENANCIO DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Em razão do regime fixado para o início do cumprimento da pena, a ré poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos (fls. 103) em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 7 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA